



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom 2025-12-12 i mål T 7447-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1993 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Jessica Engman Lodén
KRIM advokater HB

Motpart

BB [REDACTED], 1990 [REDACTED]

Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Lovisa Austern Björkman
Rohtlieb Advokater AB

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Vårnaden om CC [REDACTED], 2016 [REDACTED], och DD [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] ska tillfalla parterna gemensamt.
- b) CC [REDACTED] och DD [REDACTED] ska vara stadigvarande boende hos BB [REDACTED].
- c) CC [REDACTED] och DD [REDACTED] ska, med undantag för det parterna kommit
överens om i punkten e), ha rätt till följande umgänge med AA [REDACTED]:

- i) Varje onsdag och söndag kl. 18.00 via videosamtal.
 - ii) Till och med augusti 2026: lördagar, jämna veckor, kl. 10.00-15.30.
Hämtning sker av BB vid Huddinge och lämning sker av AA vid Stockholms centralstation.
 - iii) Till och med augusti 2026: lördagar, ojämna veckor, var sjätte vecka med start vecka 17, kl. 10.00-15.30. Hämtning sker av BB vid Huddinge och lämning sker av AA vid Stockholms centralstation.
 - iv) Därefter, från och med vecka 36 2026: lördagar och söndagar jämna veckor, kl. 10.00-16.00. Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
- d) CC och DD , ska, i tillägg till det parterna kommit överens om i punkten c), ha rätt till lovumgänge med AA enligt följande:
- i) Tisdag och onsdag, kl. 10.00-16.00 vartannat höstlov, med start 2026.
Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
 - ii) Tisdagar, kl. 10.00-16.00 vartannat påsklov, med start 2027. Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
 - iii) En dag under påsklovet, med start 2027 kl. 10.00-19.00. AA ska senast den 1 mars aktuellt år meddela vilken dag umgänget ska ske. För det fall AA inte meddelar detta senast den 1 mars, uteblir umgänget. Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
 - iv) Tisdag och onsdag, kl. 10.00-16.00 vartannat sportlov, med start 2028.
Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
 - v) Den 21 december, kl. 10.00-16.00 vartannat år, med start 2026. Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
 - vi) Den 31 december, kl. 10.00-16.00 vartannat år, med start 2027. Hämtning och lämning sker vid Huddinge .
- e) Parterna har vidare kommit överens om att umgänget enligt punkten c), med undantag för videoumgänget enligt punkten i), ska utebli under vecka 28. CC och DD ska i stället ha rätt till följande umgänge med AA under sommaren:

- i) Torsdag och fredag vecka 25, kl. 10.00-16.00. Hämtning och lämning sker vid Huddinge [REDACTED].
 - ii) Torsdag och fredag vecka 29, kl. 10.00-16.00. Hämtning och lämning sker vid Huddinge [REDACTED].
2. Det som hovrätten har beslutat i punkten 1 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte fått laga kraft.
 3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Lovisa Austern Björkman med 52 337 kr. Av beloppet avser 41 870 kr arbete och 10 467 kr mervärdesskatt.
 4. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Jessica Engman Lodén med 34 553 kr. Av beloppet avser 27 642 kr arbete och 6 911 kr mervärdesskatt.
 5. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.
 6. Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att vara tillämplig på uppgiften om BB:s [REDACTED] adress i partsbilagan till denna dom.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA och BB har anfört att de efter tingsrättens dom har träffat en överenskommelse om vårdnad, boende och umgänge om de gemensamma barnen CC och DD. De har begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med överenskommelsen och förordna att den ska gälla omedelbart utan hinder av att den inte fått laga kraft.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Vad parterna har kommit överens om i fråga om vårdnad, boende och umgänge får anses vara i enlighet med CC:s och DD:s bästa. Det finns därför förutsättningar att meddela dom i enlighet med parternas överenskommelse. Det finns skäl att låta domen gälla omedelbart och utan hinder av att den inte fått laga kraft.

Utöver det som framgår av domslutet är parterna överens om följande.

- Parterna ska verka för en god kommunikation med varandra.
- Parterna ska alltid prata väl om varandra inför döttrarna.
- Parterna ska efter sommaren kontakta Familjerätten i Huddinge kommun och ansöka om samarbetsamtal och få stöd att planera en utökning av umgänget.
- Parternas avsikt är att umgänget mellan barnen och AA ska övergå till ett övernattningsumgänge så snart AA:s boendesituation förändras. Innan övernattsumgänge kan bli aktuellt måste AA genomgått den familjebehandling han beviljats. Ett övernattningsumgänge förutsätter vidare att detta anses vara till barnens bästa.
- När det krävs båda vårdnadshavarnas godkännande avseende frågor som rör döttrarna, ska parterna skyndsamt svara varandra.
- När döttrarna behöver pass, ska parterna skyndsamt godkänna detta.
- Parterna ska respektera döttrarnas viljor utifrån deras ålder och mognad.
- Om döttrarna uttrycker behov av stöd, exempelvis från skolkurator eller annan vårdande instans, ska de ges möjlighet till detta om detta bedöms nödvändigt av professionella aktörer.

- BB ska, inför lördagarnas umgängestillfällen, skriva ett informationsmeddelande till AA med upplysningar som kan vara av vikt inför umgänget med döttrarna.
- Båda parter ska förbereda döttrarna inför umgängestillfällena och verka för att överlämningarna ska bli så bra som möjligt för döttrarna.
- AA ska lyssna till döttrarnas behov och önskemål såväl inför, som under, umgängestillfällena.
- BB ska löpande vidarebefordra den information som skolan skickar samt på AA:s begäran översända handlingar från sjukvård och BUP.
- Vid akuta händelser ska BB omgående informera AA.
- AA ska skriva under samtycke till att DD får en samtalskontakt på BUP.
- Parterna är överens om att barnen heter AA i efternamn.
- Döttrarna ska ha möjlighet att kontakta den andra föräldern via telefon. Parterna ska inte begränsa eller försvåra sådan kontakt.

Den ersättning Lovisa Austern Björkman och Jessica Engman Lodén begärt är skälig och ska fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-05-08

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Staffan Lind samt hovrättsråden Patrik Skogh och Christina Blomberg, referent.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOMMeddelad i Huddinge
2025-12-12Målnummer
T 7447-24**PARTER****Kärande**BB [redacted], 1990 [redacted]
Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretessOmbud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Linda Werngren
Stockholms Advokatbyrå AB
Baggensgatan 9
111 31 Stockholm**Svarande**AA [redacted], 1993 [redacted]
[redacted]
[redacted]Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Jessica Engman Lodén
KRIM advokater HB
Bolinders Plan 2
112 24 Stockholm**DOMSLUT**

1. BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 2016 [redacted], och DD [redacted], 2019 [redacted].
2. AA [redacted] ska ha rätt till umgänge med CC [redacted] och DD [redacted] enligt följande
 - a) varje onsdag kl. 18.00 genom videosamtal,
 - b) lördagar jämna veckor mellan kl. 10.00–14.00 med överlämning vid Huddinge kommuns umgängeslokal,
 - c) efter fyra tillfällen enligt punkten b, lördagar jämna veckor mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge kommuns umgängeslokal,

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

- d) efter fyra tillfällen enligt punkten c, lördagar och söndagar jämna veckor mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge [REDACTED],
- e) varannan julafton ojämna år mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge [REDACTED] och
- f) varannan nyårsafton jämna år mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge [REDACTED].

3. Det som beslutats under punkterna 1 och 2 gäller omedelbart, även om domen överklagas.

4. Tingsrättens interimistiska beslut den 22 november 2024 ska inte längre gälla.

5. Linda Werngrens ersättning enligt rättshjälpslagen bestäms till 121 413 kr, varav 24 282 kr avser mervärdesskatt.

6. Jessica Engman Lodéns ersättning enligt rättshjälpslagen bestäms till 135 036 kr, varav 27 007 kr avser mervärdesskatt.

7. Sekretessen enligt 21 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för uppgiften om BB:s [REDACTED] adress i bilagan till denna dom.

BAKGRUND

BB och AA träffades 2015 och har tillsammans döttrarna CC och DD. Relationen kom periodvis att präglas av konflikter och under våren 2024 flyttade BB tillsammans med CC och DD till ett skyddat boende. BB och döttrarna är numera bosatta på skyddad adress.

Tingsrätten beslutade intermistiskt den 22 november 2024 att CC och DD skulle ha rätt till reglerat umgänge med AA.

YRKANDEN M.M.

BB har i första hand yrkat att vårdnaden om CC och DD ska tillkomma henne ensam. I andra hand har hon yrkat att CC och DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

AA har bestritt BB:s yrkande om ensam vårdnad men medgett att CC och DD ska ha sitt stadigvarande boende hos BB. Han har för egen del yrkat att vårdnaden om CC och DD ska förbli gemensam och begärt att CC och DD ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande

- a) varje onsdag kl. 18.00 genom videosamtal,
- b) lördagar jämna veckor mellan kl. 10.00–14.00 med överlämning vid Huddinge kommuns umgängeslokal,
- c) efter fyra tillfällen enligt punkten b, lördagar jämna veckor mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge kommuns umgängeslokal,
- d) efter fyra tillfällen enligt punkten c, lördagar och söndagar jämna veckor mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge ,

- e) varannan julafton ojämna år mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge [REDACTED] och
- f) varannan nyårsafton jämna år mellan kl. 10.00–16.00 med överlämning vid Huddinge [REDACTED].

BB [REDACTED] har bestritt AA:s [REDACTED] yrkanden i sin helhet.

UTREDNINGEN I MÅLET

Vid huvudförhandlingen har BB [REDACTED] och AA [REDACTED] hörts. På BB:s [REDACTED] begäran har vittnena EE [REDACTED], FF [REDACTED], GG [REDACTED], HH [REDACTED] och II [REDACTED] hörts. Parterna har även åberopat skriftlig bevisning.

Tingsrätten har inhämtat en vårdnads-, boende och umgängesutredning.

DOMSKÄL

Vårdnad

Det första tingsrätten har att pröva är om vårdnaden om CC [REDACTED] och DD [REDACTED] ska förbli gemensam eller anförtros BB [REDACTED] ensam. Enligt barnkonventionen har barn rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar, om det inte strider mot barnets bästa. Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnen far illa. Det är inte bara våld riktat mot barnet som avses, utan även risken för att någon närstående till barnet utsätts för våld, t.ex. att en förälder allvarligt skadar den andra föräldern. Vid denna riskbedömning ska alltså inte alla former av verbala eller fysiska konfrontationer beaktas utan det ska vara frågan om allvarligt våld eller trakasserier. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god

kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 75.)

Parterna har vid huvudförhandlingen lämnat olika berättelser om vad som föregått deras separation. BB har beskrivit en våldsam relation där både hon och barnen utsatts för våld från AA:s sida. AA har å sin sida förnekat detta. Enligt tingsrätten finns det ingen utredning som klarlägger hur det förhållit sig med detta. Rätten anser därför att bedömningen av vårdnadsfrågan måste göras utifrån hur parterna agerat efter separationen. I denna del konstaterar tingsrätten att det inte funnits några uppgifter om våld under den senaste tiden då barnen haft regelbundet umgänge med AA. Tvärt om har detta umgänge fungerat bra och det finns inget som tyder på att det finns någon konkret risk för att BB eller barnen utsätts för våld från AA:s sida.

Vad tingsrätten i stället har att pröva är om parterna har en sådan djupgående och svår konflikt som omöjliggör en fortsatt gemensam vårdnad. För att så ska vara fallet krävs att det kan visas att det förekommit situationer där nödvändiga beslut beträffande barnen inte har kunnat fattas eller att det finns omständigheter som visar att det finns en konkret risk för att sådana situationer ska uppstå framöver. Avgörande är inte hur kontakten mellan föräldrarna ser ut, utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenligt med barnets bästa.

Under huvudförhandlingen har det tydligt framkommit att BB motsätter sig fortsatt gemensam vårdnad om CC och DD. BB har uppgett att hon inte anser att ett samarbete mellan parterna är möjligt, detta mot bakgrund av att AA under en längre tid intagit en passiv roll i barnens liv och inte medverkat i beslut av betydelse för barnen.

AA har å sin sida anført att det inte föreligger några påtagliga samarbetssvårigheter och att kommunikationen mellan parterna är fungerande. Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår att risken för att barnen far illa till följd av föräldrarnas konflikt bedöms som hög. Utredningen visar bland annat att AA återkallat sitt tidigare samtycke till CC:s familjebehandling, något AA själv bekräftat under huvudförhandlingen och förklarat mot bakgrund av personliga kriser. Vidare har det framkommit att AA under en period om sju månader har motsatt sig att underteckna barnens passansökningar samt att han inte har velat underteckna handlingar avseende CC:s medicinering

Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnen. Tingsrätten konstaterar att det gemensamma beslutsfattande som förevarit sedan separationen i viss mån har fungerat men att det har varit förenat med svårigheter. AA:s medverkan har inte alltid varit den bästa och det är också uppenbart för tingsrätten att BB inte vill ha något samarbete med honom. Att ge BB ensam vårdnad innebär därför en klar risk för att hon kommer utnyttja denna rätt till att omöjliggöra barnens fortsatta kontakt med AA. BB inställning till AA är dock inte skäl för en fortsatt gemensam vårdnad utan skulle enligt tingsrätten snarare vara ett argument för att ge AA ensam vårdnad om barnen. Detta alternativ finns dock inte för tingsrätten att välja. Utan valet för rätten står därför mellan att låta parterna ha gemensam vårdnad eller ge BB ensam vårdnad. Tingsrätten anser då att omständigheten att parterna inte kan eller vill samarbeta innebär en sådan risk för att barnen inte får den vård och omsorg som de har rätt till att en gemensam vårdnad inte är förenlig med deras bästa. I ett sådant läge ska BB ha ensam vårdnad om barnen, trots de andra risker som detta innebär. Det förtjänar dock att framhållas att om BB agerar på ett sådant sätt så kan det utgöra grund för att senare ompröva vårdnadsfrågan och då flytta över den till AA.

Umgänge

Tingsrätten gör följande bedömning i fråga om umgänge. Det har från BB:s sida inte framförts något konkret problem gällande det umgänge som varit mer än att CC inte velat delta. Detta har dock inte alltid varit fallet utan CC har medverkat vid det senaste umgänget och hon har också under utredningen gett uttryck för att hon vill träffa sin pappa. Det har inte heller påståtts att AA inte skött om barnen eller att barnen på något sätt farit illa vid umgängestillfällena. Det enda som har gjorts gällande är att BB känner en stark oro för att så kan ske. En parts oro kan dock aldrig utgöra en grund för att tingsrätten ska kunna finna att det finns en sådan konkret risk för att barnet far illa som enligt lag krävs för att umgänge ska utebli så som BB begärt. Tingsrätten kan vid sin riskbedömning enbart ta hänsyn till konkreta omständigheter. Utifrån den utredning som lagts fram och med beaktande av vad båda parter anfört under huvudförhandlingen finns det inga konkreta omständigheter som tyder på att AA skulle utsätta barnen för någon fara, varken psykisk eller fysisk. I vart fall har inga konkreta brister i AA:s omsorgsförmåga gjorts gällande eller påvisats.

Den oro som BB uttryckt gällande den omständigheten att AA inte har ett eget boende innebär inte att han inte på ett tryggt och säkert sätt kan utöva umgänge i den omfattning som han begärt. BB har även anfört att CC:s psykologbehandling innebär att hon inte ska ha någon kontakt med AA:s under en längre period. Denna uppgift har dock inte bekräftats vid förhöret med HH som deltar i behandlingen. Inte heller detta utgör därför någon grund för att neka barnen att umgås med AA. Slutligen har BB under alla omständigheter begärt att AA inte ska träffa barnen på storhelger då han inte firar jul. Oavsett om han gör det eller inte anser tingsrätten att barnen har rätt att fira jul med respektive förälder. AA:s yrkanden om umgänge ska därför fullt ut bifallas och överlämning ska ske vid Huddinge då tidigare umgänge med umgängesstöd skett i närområdet utan problem för parterna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 2 januari 2026. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt. I hovrätten krävs prövningstillstånd.

På tingsrättens vägnar

Fredrik Nydén

I avgörandet har rådmannen Fredrik Nydén samt nämndemännen Kerstin Mannerqvist, Pontus Kopparberg (skiljaktig), Marie Ndow Samba deltagit.

Skiljaktig mening

Nämndemannen Pontus Kopparberg är skiljaktig i fråga om vårdnaden och uppger följande.

Jag delar majoritetens uppfattning att det inte föreligger någon konkret risk för att BB eller barnen skulle utsättas för våld från AA:s sida.

Enligt min mening är parternas samarbetssvårigheter inte av sådan art eller omfattning att de motiverar ett upphävande av den gemensamma vårdnaden.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen måste även risken för framtida begränsningar i barnens kontakt med en av föräldrarna särskilt beaktas. Det föreligger enligt min uppfattning en påtaglig risk för att BB, som ensam vårdnadshavare, skulle komma att inskränka eller helt utestänga AA från barnens liv. Mot denna bakgrund anser jag att det är förenligt med barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se